

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5031850-84.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: GILMAR MONTEIRO GOMES

ADVOGADO(A): KAMILA MARTINS (OAB ES031394)

RECORRENTE: LUIZ KETLEM DE SOUZA GOMES

ADVOGADO(A): KAMILA MARTINS (OAB ES031394)

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

5031850-84.2024.4.02.5001

500003483250 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5031850-84.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: GILMAR MONTEIRO GOMES

RECORRENTE: LUIZ KETLEM DE SOUZA GOMES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ KETLEM DE SOUZA e outro objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do processo nº 50275057520244025001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em resumo, relatam que instruíram a inicial com os documentos necessários e declaração de terceiro assumindo a responsabilidade pela condução do veículos, assim, requerem sejam suspensos os efeitos do AIT contestado e consequentemente do Processo Administrativo 2023-ZHBN4, evitando-se, assim, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, demonstrando-se, uma vez presentes os requisitos autorizadores.

O DETRAN apresentou contrarrazões no evento 11.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5031850-84.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5031850-84.2024.4.02.5001

500003382200 .V2